

ORD. ALC. N°: 14/365 /.

ANT: 1. Decreto Alcaldicio Sección 1a N° 6559 de fecha 06.09.2017.

2. Ord. Alc. 4/265 de fecha 07.09.2017 a la CGR.

3. Contrato de Asesoría con la arquitecto externa Sra. Marisol Rojas.

4. Ley N° 21.078, de 2018, sobre Transparencia del Mercado de Suelo e Impuesto al Aumento del Valor por Ampliación del Límite Urbano, que obligó a modificar la propuesta en desarrollo a esa fecha.

5. Circular Ord. N° 0299 (DDU 410), de 2018, de División de Desarrollo Urbano, MINVU.

6. DS (MINVU) N° 14, de 2019, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones producto de la Ley N° 20.958.

7. Decreto 104 de 18.03.2020. que declara estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile.

8. Decretos supremos N°s 269, 400 y 646, de 2020, y N°s 72, 153 de 2021, que prorrogan la declaración de estado de excepción constitucional.

9. ORD. ALC N°14/15, envía estudio a la SEREMI-MINVU y solicita Asesoría Técnica.

10. Acuerdo del Concejo Municipal 196/2021 con fecha 07.10.2021, que autoriza iniciar la tramitación administrativa de la Modificación N°11.

11. Cartas certificadas a las Juntas de Vecinos.

12. Avisos de prensa de fecha 22.10.2021 y 02.11.2021, que cita a la primera audiencia y exposición pública del proyecto.

13. Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal N° 203 de fecha 11.11.2021. (Primera Audiencia).

14. Cronograma estimado para la Modificación.

MAT: Informa que se encuentra en etapa de exposición pública el proyecto de Modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes y adjunta antecedentes para que evalúe la pertinencia de que se encuentre disponible en el Portal Único de Información.

LAS CONDES,

23 DIC 2021

DE: ALCALDE (S) MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES.

A: SR. MANUEL JOSÉ ERRÁZURIZ TAGLE.

SECRETARIO MINISTERIAL METROPOLITANO DE VIVIENDA Y URBANISMO.

Mediante Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 6559 de fecha 06.09.2017, la autoridad municipal encomendó el estudio de adecuación al Plan Regulador Comunal de Las Condes (PRCLC), lo que fue comunicado a la Contraloría General de la República mediante Ord. Alcaldicio

N° 4/265, con fecha 07.09.2017. Para avanzar en dicho Estudio, se contrataron servicios profesionales externos, estudio que en su etapa final de desarrollo debió ser ajustado producto de la dictación de la Ley N° 21.078, de 2018, que sobre el particular la División de Desarrollo Urbano con fecha 14 de agosto de 2018, emitió la Circular Ord. N° 0299 (DDU 410), mediante la cual imparte instrucciones sobre el procedimiento aplicable a los instrumentos de planificación territorial que hayan iniciado su elaboración antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.078; y el DS (MINVU) N° 14 de 2019 que modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para la aplicación de la Ley 20.958, en particular la modificación a los contenidos de un Plan Regulador Comunal expresados en los artículos 2.1.10 y 2.1.10 bis.

Con posterioridad a ello, y como es de su conocimiento, mediante ORD. Alc. N°14/15 de fecha 8 de enero de 2020, este Municipio remitió a esa Secretaría Regional Ministerial Metropolitana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (SEREMI MINVU), su proyecto de adecuación al PRCLC, el que incluyó, Memoria Explicativa, Texto Aprobatorio, Texto Refundido y Planos y que fue denominado Modificación N° 11. Lo anterior con el objeto, de que la SEREMI MINVU pudiera conocer en profundidad el proyecto y asesorar al Municipio en virtud de lo señalado en el artículo 2.1.12 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. (OGUC).

En respuesta a esta presentación, esa SEREMI MINVU emitió el ORD. N° 2150 con fecha 17 de Julio de 2020, que da cuenta de observaciones al proyecto en distintas materias y que con posterioridad fueron analizadas por el equipo municipal y el equipo profesional de esa SEREMI MINVU, resolviéndose modificar la propuesta original e incorporar las respuesta a las observaciones en el proyecto de Modificación N° 11 al PRCLC.

En el mes de junio del presente año se incorporaron las nuevas autoridades del Municipio quienes en distintas comisiones del Concejo Municipal, conocieron los alcances de la propuesta de Modificación N° 11 al PRCLC, así también como lo hicieron las nuevas autoridades que integran el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC). Visto lo anterior, el Honorable Concejo presidido por la Alcaldesa en Sesión Ordinaria N° 1.085, mediante acuerdo 196/2021 con fecha 07.10.2021, decidió autorizar dar inicio al proceso administrativo de la Modificación N° 11 al PRCLC.

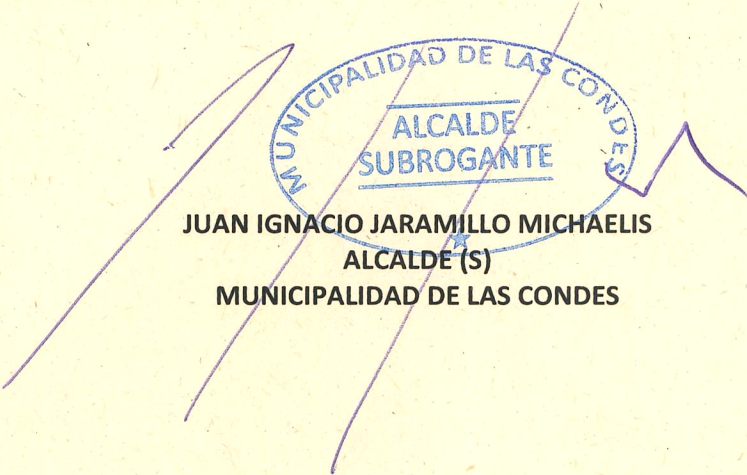
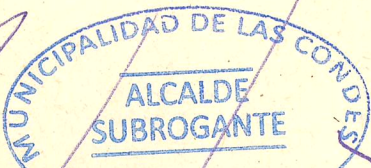
En relación con esta materia, el artículo 28 undecies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), señala que para *“...promover la transparencia del mercado del suelo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mantendrá en un Portal Único de Información”,* el que contendrá según expresa el propio artículo:

- a) *“Un observatorio del mercado del suelo urbano que informará de la evolución de precios por metro cuadrado de los bienes raíces a nivel nacional, regional, comunal y otras zonas geográficas...”.*
- b) *“Un sistema de información de los procesos de elaboración y aprobación de los instrumentos de planificación territorial, así como de sus modificaciones, el que deberá dar cuenta de manera sistematizada de toda la información disponible en los sitios electrónicos referidos en los artículos 28 septies y 28 octies...”.*
- c) *“Un sistema de información sobre el estado de tramitación de los permisos de urbanización y de edificación en cada municipalidad, en la forma que determine la Ordenanza General...”.*

En relación con lo dispuesto en la letra b) se señala que *“Para estos efectos, las municipalidades, los gobiernos regionales y demás órganos y servicios competentes deberán suministrar la información que señale la ordenanza de esta ley en la forma y plazos que allí se indiquen, con el objeto de poner a disposición del público la información referida de forma fácil y expedita.”* (el subrayado es nuestro).

Sin perjuicio de que hasta la fecha no existe la señalada ordenanza de la ley que haya determinado la forma y plazos para suministrar la información, para efectos de dar cumplimiento a esta, enviamos a Ud. adjunto al presente oficio, la información relativa a la Memoria Explicativa, Texto Aprobatorio o Resolutivo, Planos y un Texto Refundido, este último se incorpora sólo como documento de referencia para hacer más simple la lectura del proyecto, además se adjuntan los antecedentes administrativos referidos al oficio a las juntas de vecinos mediante carta certificada, el acuerdo del Concejo Municipal, a la información y consulta sobre evaluación ambiental estratégica realizada a la Seremi de Medio Ambiente RM, los antecedentes que dan cuenta del inicio del estudio así como de los antecedentes que dan cuenta del inicio del trámite administrativo de la propuesta conforme a lo establecido en el artículo 2.1.11 de la OGUC, entre ellos, los avisos de prensa que comunican la primera audiencia pública y el período de exposición pública del proyecto. Todo lo anterior, de manera tal que esa SEREMI-MINVU, disponga de la información a la fecha del señalado proyecto y evalúe la pertinencia de que esté disponible en el Portal.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



JUAN IGNACIO JARAMILLO MICHAELIS
ALCALDE (S)
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

Distribución:

- Secretaría Ministerial Metropolitana Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Dirección de Control.
- Dirección Jurídica.
- Dirección de Asesoría Urbana.
- Oficina de partes.